



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

[номер] Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

[дата]

Дело № [дело]

Резолютивная часть решения объявлена [дата]

Полный текст решения изготовлен [дата]

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Лицо 01

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лицо 02

рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному иску:

истец: акционерное общество Орг. 01

(адрес: [адрес]

[адрес]

ОГРН [номер]

дата присвоения

ОГРН [дата] ИНН [номер]

ответчик: потребительский дачный кооператив Орг. 02

(адрес: [адрес]

[адрес]

[адрес]

ОГРН [номер]

Дата присвоения ОГРН [дата]

ИНН [номер]

о взыскании денежных средств,

и встречному исковому заявлению потребительского дачного кооператива Орг. 02

Орг. 02 к акционерному обществу Орг. 01

об обязанности,

при участии:

- от акционерного общества Орг. 01

Лицо 03

доверенность от [дата]

- от потребительского дачного кооператива Орг. 02

Лицо 04

доверенность от [дата]

установил:

акционерное общество Орг. 01 (далее – Организация) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к потребительскому дачному кооперативу Орг. 02 (далее – Кооператив) о взыскании [сумма] задолженности по договору энергоснабжения от [дата] [номер] за период [дата] - [дата] ... [сумма] неустойки, начисленной за период [дата] - [дата] а также судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Определением суда от [дата] дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В материалы дела от Кооператива поступило ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

Определением от [дата] суд в соответствии с частью 5 статьи 227 АПК РФ перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

До начала судебного заседания от потребительского дачного кооператива Орг. 02 в суд поступило встречное исковое заявление к акционерному

обществу Орг. 01 с требованиями об обязанности применять к договору энергоснабжения [номер] от [дата] тариф, определенный для категории «Население в сельской местности», обязанности произвести перерасчет начисленных Кооперативу платежей за период с [дата] по [дата] в соответствии с подлежащим применению тарифом и пени по платежным требованиям за период с [дата] по [дата] взыскать с Организации в пользу Кооператива судебную неустойку на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, в размере [сумма] за каждый день неисполнения решения суда до момента фактического исполнения решения суда, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины.

От Организации в суд поступили письменные пояснения в порядке статьи 81 АПК РФ.

В судебном заседании, состоявшемся [дата] представитель Организации поддержал иски, представил для приобщения к материалам дела дополнительные документы.

Представитель Кооператива возразил против удовлетворения исковых требований, ходатайствовал о принятии встречного искового заявления к производству суда для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.

Суд приобщил к материалам дела документы, поступившие от сторон.

Определением от [дата] суд, в соответствии со статьей 132 АПК РФ принял к производству встречное исковое заявление потребительского дачного кооператива Орг. 02 назначил его рассмотрение в судебном заседании совместно с первоначальным иском.

В материалы дела от Организации поступил отзыв на встречное исковое заявление.

От Кооператива суд поступили ходатайство о приобщении документов к материалам дела и ходатайство об объединении в одно производство дела № [дело] [дело] и дела № [дело] [дело]

В судебном заседании, состоявшемся [дата] представитель Организации поддержал первоначальные иски, возразил против удовлетворения встречных исковых требований.

Представитель Кооператива поддержал встречные иски, возразил против удовлетворения первоначальных исковых требований

В соответствии с частью 2.1 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения.

В связи с отсутствием предусмотренных статьей 130 АПК РФ оснований, ходатайство об объединении дел подлежит отклонению.

Суд приобщил к материалам дела документы, поступившие от сторон.

Арбитражный суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству и поскольку от лиц, участвующих в деле, не поступило возражений относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, с учетом обстоятельств дела, суд, завершил предварительное судебное заседание в порядке статей 136-137 АПК РФ, перешел к рассмотрению искового заявления по существу.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителей сторон, оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Между Организацией (гарантирующий поставщик) и Кооперативом (потребителем) заключен договор от [дата] [номер] в соответствии с

которым гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.

Разделом 4 договора стороны предусмотрели порядок расчетов.

Согласно пункту 4.1 договора, Расчеты за энергию (мощность) производятся денежными средствами в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ. Объем потребленной энергии оплачивается по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен, определяемых и применяемых в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии. Поставка энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей осуществляется по регулируемым ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти соответствующего субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов.

Гарантирующий поставщик выписывает и направляет в банк Потребителя и (или) направляет Потребителю в порядке, предусмотренном п. 4.5 Договора, платежный(е) документ(ы), содержащий(е) плату в размере 30 процентов стоимости энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, следующем за месяцем выставления платежного(ых) документа(ов). Потребитель обязан производить оплату в размере 30 процентов стоимости энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце в срок до 10-го числа расчетного (оплачиваемого) месяца (пункт 4.2 Договора).

Гарантирующий поставщик выписывает и направляет в банк Потребителя и (или) направляет Потребителю в порядке, предусмотренном п. 4.5 Договора, платежный(е) документ(ы), содержащий(е) плату в размере 40 процентов стоимости энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в расчетном (оплачиваемом) месяце.

Потребитель обязан производить оплату в размере 40 процентов стоимости энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в расчетном (оплачиваемом) месяце в срок до 25-го числа расчетного (оплачиваемого) месяца.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика.

Согласно пункту 4.3 Договора, Гарантирующий поставщик выписывает и направляет в банк Потребителя и (или) направляет Потребителю в порядке, предусмотренном п. 4.5 Договора, платежный(е) документ(ы), содержащий(е) стоимость объема покупки энергии (мощности) в предыдущем месяце. Сумма платежного документа уменьшается на сумму внесенных Потребителем средств в срок до 10-го и 25-го числа оплачиваемого месяца.

Стоимость объема покупки энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных Потребителем в качестве оплаты энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается Потребителем до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика (пункт 4.4 Договора).

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение Кооперативом обязательства по оплате поставленной в период [дата] - [дата] электрической энергии и мощности, в связи с нарушением условий Договора в части порядка расчетов между сторонами, Организация направила Кооперативу претензию от [дата] [номер] с требованием об оплате задолженности и неустойки, неудовлетворение требований которой, послужило основанием для обращения Организации в арбитражный суд с соответствующим иском.

Возразив против удовлетворения первоначальных исковых требований и предъявив встречное исковое заявление, Кооператив отметил, что оплачивал потребленную электрическую энергию в полном объеме, исходя из тарифа, установленного Приложением 2.1 (колонка 21) к договору энергоснабжения [номер] от [дата] – населенные пункты по общему счетчику на вводе, по ценам населения село день/ночь. Между тем, Организация направила в адрес Кооператива счет от [дата] за январь 2025 года по завышенным тарифам день – [сумма] ночь – [сумма] что не соответствует указанным условиям договора.

Согласно пункту 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

В силу статьи 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев предусмотренных законом.

В соответствии с пунктами 5, 86 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее - Основные положения) на территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, электрическая энергия продается гарантирующими поставщиками, за исключением продажи электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен, рассчитываемых по шести ценовым категориям.

В силу пункта 3 статьи 23.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон № 35-ФЗ) на розничных рынках государственному регулированию, в частности, подлежат цены (тарифы) и предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей.

В соответствии с пунктом 67 Основ ценообразования электрическая энергия поставляется населению и приравненным к населению категориям потребителей по регулируемым ценам (тарифам).

Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) (в отношении объемов потребления электрической энергии, используемых на коммунально-бытовые нужды и не используемых для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности), приведен в Приложении № 1 к Основам ценообразования.

Пунктом 5 Приказа №211-П установлены тарифы для оплаты электрической энергии для населения, проживающего в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей, а пунктом 9 того же Приказа – для потребителей, приравненных к населению, в том числе, исполнителей коммунальных

услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования.

Разногласия сторон касаются применяемого тарифа.

Особые правила формирования цены (тарифа) на электрическую энергию (мощность), а также входящего в нее тарифа на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей (пункт 81 Основ ценообразования), обеспечивают социальную защиту указанных экономически слабых субъектов гражданского оборота (в частности, не учитывается дифференциация по уровням напряжения, тариф устанавливается отдельно в отношении объемов энергии в пределах социальной нормы потребления и объемов энергии, превышающих ее, и пр.).

По смыслу пункта 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2, пунктов 67, 71(1) Основ ценообразования и правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 [номер] общий критерий отнесения потребителей электрической энергии к категории «население» заключается в использовании этой энергии на коммунально-бытовые нужды.

Для определения применимого в расчетах тарифа (при выборе между группами «население» и «прочие потребители») решающее значение имеет специфика субъекта права собственности и цель потребления, а не наименование или характер объекта.

Кооператив, заключая договор энергоснабжения, выступает в имущественном обороте не в своих интересах, а в интересах членов Кооператива, осуществляет функции эксплуатационной организации в части электроснабжения применительно к возведенным на земельных участках жилым строениям садоводов, выступает посредником в отношениях между гражданами-садоводами и энергоснабжающей организацией.

Таким образом, Кооператив не является потребителем электроэнергии, а ресурсы энергоснабжения приобретаются им для предоставления соответствующей коммунальной услуги собственникам садовых участков - физическим лицам. Фактически Кооператив выполняет функции управляющей организации, к отношениям между сторонами по аналогии подлежат применению нормы жилищного законодательства, регулирующие отношения между исполнителем коммунальных услуг (управляющей организацией или товариществом собственников жилья) и ресурсоснабжающей организацией, (Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124, а также Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354).

Кооператив не имеет самостоятельного экономического интереса в потреблении электрической энергии, и объем его обязательств перед ресурсоснабжающей организацией не может превышать объем обязательств конечных потребителей (садоводов) перед истцом.

Указанный в приложении А к договору энергоснабжаемые объекты не предназначены для самостоятельного использования, а необходимы для обслуживания инфраструктуры Кооператива для достижения им уставных целей.

При таких обстоятельствах к Кооперативу подлежит применению тариф предусмотренный пунктом 5 Приказа №211-П, а не тариф, установленный пунктом 9.1 того же Приказа, на чем настаивает Организация.

Согласно представленному Кооперативом в материалы дела расчету, произведенному с применением тарифа предусмотренного пунктом 5 Приказа №211-П, задолженность за период [дата] - [дата] на стороне Кооператива отсутствует.

При указанных обстоятельствах, требование истца о взыскании [сумма] задолженности по договору энергоснабжения от [дата] [номер] за период [дата] - [дата] не подлежит удовлетворению.

С учетом изложенного суд находит обоснованным требование Кооператива об обязании Организации произвести перерасчет начисленных Кооперативу платежей за период с [дата] по [дата] в соответствии с подлежащим применению тарифом и пени по платежным требованиям за период с [дата] по [дата]

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В связи с несвоевременным исполнением Кооперативом обязательств по оплате энергии и мощности, потребленной за период [дата] - [дата] Организацией был исчислен размер пени за период [дата] - [дата] который составил [сумма] [сумма]

Установив несвоевременную оплату электроэнергии Кооперативом в неоспариваемой части, суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению требование Организации о взыскании пени, начисленной с [дата] - [дата] на общую сумму [сумма] на основании представленного Кооперативом контррасчета, исчисленного по аналогии с расчетом задолженности (с применением тарифа для сельского населенного пункта). Между тем, контррасчет исчислен с [дата] по [дата] на сумму [сумма] тогда как неустойка подлежит начислению с [дата] - [дата] По перерасчету суда размер пени составит [сумма] [сумма]

В удовлетворении остальной части требования Организации о взыскании неустойки суд отказывает.

Оснований для снижения размера неустойки в соответствии со статье 333 ГК РФ суд не усматривает.

Информационного расчета задолженности и пени по требованиям встречного иска на предложение суда Организация не представила.

В рамках встречного иска также заявлено требование о взыскании с Организации в пользу Кооператива судебной неустойки на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, в размере [сумма] за каждый день неисполнения решения суда до момента фактического исполнения решения суда.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов

справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства. В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Ходатайство о снижении размера неустойки Организацией не заявлено, судом оснований для снижения размера неустойки не установлено.

Требование Кооператива об обязании Организации применять к договору энергоснабжения [номер] от [дата] тариф, определенный для категории «Население в сельской местности» на будущее время удовлетворению не подлежит. Данное требование может быть рассмотрено в отдельном исковом производстве об изменении условий договора, тогда как в настоящем деле предметом спора является взыскание задолженности за электроэнергию за конкретный период.

При принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

В соответствии со статьей 101 АПК РФ в состав судебных расходов входит государственная пошлина.

Согласно положениям части 1 статьи 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Расходы по уплате государственной пошлины по первоначальному иску распределяются по правилам абзаца второго части 1 статьи 110 АПК. Согласно расчету государственной пошлины и составленной пропорции, исковые требования удовлетворены после подачи иска на 1.16 %, в связи с чем с Кооператива в пользу Организации надлежит взыскать [сумма] государственной пошлины. В оставшейся части судебные расходы по уплате госпошлины остаются на Организации.

В связи с частичным удовлетворением встречных исковых требований с Организации в пользу Кооператива подлежит взысканию [сумма] расходов по уплате государственной пошлины по встречному иску. В оставшейся части судебные расходы по уплате госпошлины остаются на Кооперативе.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с потребительского дачного кооператива Орг. 02 (ИНН [номер] в пользу акционерного общества Орг. 01 Орг. 01 (ИНН [номер] [сумма] неустойки, [сумма] судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Обязать акционерное общество Орг. 01 (ИНН [номер] осуществить перерасчет платы за период с января по август 2025 года по пункту 5 Приказа Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области №211-П от 30.11.2024 «Об установлении тарифов на электрическую энергию,

поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, на 2025 год» и неустойки с [дата] по [дата]

Взыскать с акционерного общества Орг. 01 (ИНН [номер] в пользу потребительского дачного кооператива Орг. 02 (ИНН [номер] судебную неустойку в размере [сумма] за каждый день неисполнения решения суда с даты вступления его в законную силу до момента фактического исполнения.

В удовлетворении остальной части встречного искового заявления отказать.

Взыскать с акционерного общества Орг. 01 (ИНН [номер] в пользу потребительского дачного кооператива Орг. 02 (ИНН [номер] [сумма] судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья

Лицо 01
